



INL Contingente Ispettivo in Sicilia

ex art.16 D.L. n.48/2023 (conv. in Legge n.85/2023)

PEC: DIL.Sud@pec.ispettorato.gov.it

PEO: DIL.Sud@ispettorato.gov.it

VERBALE DI VERIFICA DI ADEMPIMENTO ALLE PRESCRIZIONI (ART. 20 D.LGS. 758/94)

N. OTT-446 del 13/12/2024

VERBALE ADEMPIMENTO

VERBALIZZANTI

GIULIO SALERNO (giulio.salerno@ispettorato.gov.it) in qualità di funzionario ispettivo appartenente al contingente ispettivo di cui all'art. 16 del D.L. n. 48/2023 conv. in Legge n. 85/23 in servizio presso l'Ispettorato Nazionale del Lavoro

LUOGO E DATA DI VERIFICA DELL'ADEMPIMENTO

Indirizzo: Via Centineo-Porto Salvo

Comune di: Barcellona Pozzo di Gotto (ME)

Data: 13/12/2024

EFFETTUATA NEI CONFRONTI DI

Denominazione: AGRUMI-GEL S.R.L

Codice Fiscale: 01549800835

Recapito digitale: AGRUMIGEL@LEGALMAIL.IT

CONTRAVVENTORE

Cognome e Nome: RIZZO SALVATORE

Codice Fiscale: RZZSVT97B24B428R

in qualità di PRE AMMINISTRATORE UNICO

Recapito digitale: rizzo.salv@pec.it

RIFERIMENTI PRESCRIZIONE

Verbale di prescrizione n. 057/446 del 29/10/2024, notificato in data 29/10/2024

Il presente verbale si riferisce esclusivamente alla verifica di adempimento alle prescrizioni precedentemente impartite di cui al sopra indicato Verbale di prescrizione e non potrà, peraltro, pregiudicare eventuali successive valutazioni da parte degli organi competenti in materia, per questioni dalle quali possano derivare lesioni di diritti soggettivi dei lavoratori, nonché per comportamenti omissivi od irregolari del datore di lavoro o conseguenti a denuncia dei lavoratori.

ESITI DELLA VERIFICA DI ADEMPIMENTO ALLE PRESCRIZIONI

Il giorno 13/12/2024 alle ore 11: 15 è stato effettuato un sopralluogo ispettivo di rivisita presso l'azienda AGRUMI-GEL S.R.L ubicata in Barcellona Pozzo di Gotto (ME) Via Centineo-Porto Salvo. La visita è stata condotta alla presenza della dipendente della società Service Calatino Soc. Cop. Ing. Roberta Micalizzi in distacco presso la ditta AGRUMI-GEL S.R.L.

A seguito del sopralluogo e dalla disamina della documentazione esibita dalla ditta, è emerso la sostanziale ottemperanza alle prescrizioni impartite, come di seguito specificato.

**OTTEMPERANZA ALLA PRESCRIZIONE IMPARTITA ED AMMISSIONE AL PAGAMENTO IN SEDE
AMMINISTRATIVA
(ART. 20 D.LGS. 758/94)**

Il contravventore ha adempiuto nei tempi e nei modi prescritti nell'atto di prescrizione, eliminando le contravvenzioni accertate di seguito elencate:

1. Codice violazione: 8108/71/31/3

Descrizione Articolo: Descrizione Articolo: Art. 71, comma 4, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Poiché è stato accertato il ripristino dei ripari fissi/mobili e delle barriere materiali poste a protezione degli organi di movimento dispositivi di sicurezza. In particolare, è stata verificata l'apposizione dei ripari presso l'attrezzatura RIBALTA BINS marca MAF-RODA matricola M 39870-A-72. Sono presenti due accessi dotati di interblocco.

2. Codice violazione: 8108/113/21/3

Descrizione Articolo: Art. 113, comma 2, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Poiché è stato accertato il prolungamento della gabbia metallica di protezione della scala a pioli con inclinazione di 90 gradi in prossimità della torre del concentratore FMC e della RIBALTA BINS.

3. Codice violazione: 8108/80/21/3

Descrizione Articolo: Art. 80, comma 3-bis, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Poiché è stato accertato il ripristino delle cassette di derivazione presenti sulla volta del tunnel, sono stati rimossi/sostituiti in prossimità del quadro elettrico di zona (Q.TR. 1.7 - nel reparto trasformazione - Quadro elettrico distilleria (magazzino depuratore)) i cavi elettrici riparati con nastro isolante e sono stati ripristinati i quadri elettrici Q.TR. 1.9, Q.TR. 1.9-2 e Q.TR. 127.

4. Codice violazione: 8108/111/21/3

Descrizione Articolo: Art. 111, comma 2, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Poiché è stato accertato il ripristino dei parapetti in corrispondenza delle passerelle zona pastazzo, della vasca di raccolta del vecchio sistema di essiccazione per il trattamento delle bucce e dell'elevatore a tazze dell'attrezzatura RIBALTA BINS marca MAF-RODA matricola M 39870-A-72.

Pertanto, il contravventore è ammesso, a pagare, in via amministrativa, **nel termine di giorni trenta** dal ricevimento del presente atto, una somma pari ad un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per ciascuna contravvenzione commessa, ai sensi dell'art. 21, comma 2, D.Lgs. 758/1994, o pari ad un terzo del massimo dell'ammenda stabilita per ciascuna contravvenzione commessa ai sensi dell'art. 228, comma 7, D.Lgs. n. 101/2020.

MODALITÀ DI PAGAMENTO:

L'importo complessivo da pagare, distinto per ciascuna infrazione, dovrà essere versato, con l'indicazione del codice tributo, a mezzo delega irrevocabile alle Poste Italiane S.p.A., ovvero ad una Banca, per l'accredito al suddetto Concessionario.

Sul relativo modello da utilizzare per il pagamento (**modello F23**), negli appositi spazi dovranno essere indicati i seguenti codici:

6. UFFICIO O ENTE	9. CAUSALE	10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO
VNA	PA	OTT-446 DEL 13/12/2024

11. CODICE TRIBUTO	12. DESCRIZIONE	13. IMPORTO
741T	8108/71/31/3	2.278,14€
741T	8108/113/21/3	711,92€
741T	8108/80/21/3	1.708,61€
741T	8108/111/21/3	711,92€
PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO		5.410,59€

Il pagamento dell'importo complessivo sopra indicato, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del presente atto, da documentare nello stesso termine, mediante trasmissione a mezzo PEC: DIL.sud@pec.ispettorato.gov.it dell'originale del modello F23, estingue la/e contravvenzione/i (art. 24, commi 1 e 2, D.lgs. 758/1994).

Dell'esito del pagamento ovvero del mancato pagamento si darà comunicazione alla competente Autorità Giudiziaria.

Il presente verbale è composto da una sezione 3 pagine

Barcellona Pozzo di Gotto (ME), 13/12/2024

Il verbalizzante
GIULIO SALERNO

Il soggetto ispezionato viene informato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, dall'INL con sede a Roma, Piazza della Repubblica, 59, Titolare del trattamento, che i dati personali, di cui al presente atto, sono richiesti ai fini del procedimento, sulla base dell'esercizio dei pubblici poteri dell'INL. Gli stessi, trattati anche con strumenti informatici, non saranno diffusi, potranno essere comunicati soltanto a soggetti pubblici per l'eventuale seguito di competenza e saranno conservati per i tempi previsti dalla legge. In qualità di interessato, potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15 – 21 del Regolamento (UE) 2016/679 e proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Viene comunicato che il DPO è contattabile all'indirizzo DPO.INL@ispettorato.gov.it. L'informativa completa INL-GDPR01 è consultabile all'indirizzo <https://www.ispettorato.gov.it/privacy-policy>.